

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1049/2539

ป.อ. มาตรา 56

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สมเกียรติ ศุภสุทธิเวช

โจทก์

จำเลย

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนในความผิดลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจให้รอการลงโทษแก่จำเลยได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย มี เฮโรอีน อันเป็น ยาเสพติดให้โทษ ใน ประเภท 1 ไว้ ใน ครอบครัว โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ก่อน คดี นี้ จำเลย เคย ต้อง คำพิพากษาถึงที่สุด ให้ ลงโทษ จำคุก มี กำหนด 1 ปี 5 เดือน ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ในครอบครัว โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ตาม คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 3101/2536 ของ ศาลอาญา ใน ขณะที่ มี อายุ เกินกว่า สิบ เจ็ด ปี จำเลย พ้นโทษ ใน คดีดังกล่าว มา แล้ว กลับมา กระทำ ความผิด ใน คดี นี้ ขึ้น อีก ภายใน เวลา ห้า ปี นับแต่ วัน พ้นโทษ และ ก่อน คดี นี้ จำเลย ต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษ จำคุก มี กำหนด 15 วัน โทษ จำคุก รอการลงโทษ มี กำหนด 1 ปี ฐาน เสพ กัญชา ตาม คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 7344/2536 ของศาลแขวง พระนครใต้ ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 97, 102 ริมของกลาง และเพิ่มโทษ

จำเลย ตาม กฎหมาย และ มี คำสั่ง ห้าม จำเลย เสพ ยาเสพติดให้โทษตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 49 อีก ต่อไป

จำเลย ให้การรับสารภาพ และ รับ ว่า เคย ต้องโทษ พันโทษ จริง ตาม ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 67 จำคุก 2 ปี เพิ่มโทษ กึ่งหนึ่ง
ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 97 เป็น จำคุก 3 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง จำคุก 1 ปี 6 เดือนรึบของกลาง
ที่ โจทก์ ขอให้ สั่ง ห้าม จำเลย เสพ ยาเสพติดให้โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 49 นั้น เห็นว่า ตาม พฤติการณ์ แห่ง คดียัง ไม่สมควร ใช้ วิธีการ เพื่อ ความ
ปลอดภัย แก่ จำเลย ให้ยก คำขอ ใน ส่วน นี้

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ขอให้ รอการลงโทษ โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อใน
คำพิพากษา ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ที่ จำเลย ฎีกา ขอให้ รอการลงโทษ นั้นข้อเท็จจริง พังได้
ว่า จำเลย เคย ต้องโทษ จำคุก มา ก่อน ใน ความผิดลักษณะ เดียว กัน ซึ่ง มิใช่
ความผิด ที่ ได้ กระทำ โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ จึง ไม่ต้อง ด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ ศาลฎีกาจะ ใช้ ดุลพินิจ ให้ รอการลงโทษ แก่
จำเลย ได้

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเดมิท-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>